- Tạm giữ xe? Xe của Cường>>> phải trả lại.

- Tạm giam: đã được VKS phê chuẩn?

Ý kiến : CQĐT khởi tố bổ sung QD khởi tố BC, khởi tố BCáo thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản là đúng

Câu 2: Nội dung trao đổi: - Tình hình sức khỏe trong trại giam; - Hướng dẫn thủ tục hỏi cung, ký biên bản hỏi cung; thủ tục phiên tòa... Vấn đề BTTH;- Về yêu cầu bào chữa..

- Trao đổi về diễn biến vụ việc ngày 22/12/04 và ngày 12/12/04?...

Ý kiến bổ sung: hỏi bị can có bị bức cung , mớm cung, bị nhục hình không. Động viên bi can thành thật khai báo.

Câu 3: Bảo sinh năm 1982 ko xác định ngày tháng>>> 31/12/1982

- 30/10/1999>> chưa được 17 tuổi, phạm tội ít nghiêm trọng >>> 30/4/01 được xóa án tích.

- 22/10/02 phạm tội ít nghiêm trọng >>> đến 22/10/05 mới được xóa án tích.

Đến 12/2004 phạm tội mới, cố ý>>> **tái phạm.**

Ý kiến bổ sung thêm: vì tái phạm nên Bảo thêm tình tiết tăng nặng

Câu 4: cần Trao đổi. Nội dung:

- Điểm a k2 Đ 136: **có tổ chức?** Căn cứ NQ 01 năm 89

- Điểm c k2 Đ 136: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS

- Điểm đ K2 Đ 140: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS

Ý kiến :cần trao đổi với VKS (vì CQĐT đã có KL điều tra) nội dung:

Cả hai tôi danh truy tố Bảo đều theo tình tiết tái phạm nguy hiểm. Theo tôi được biết thì khi bi can phạm nhiều tội danh thí chỉ áp dụng tái phạm nguy hiểm cho một tội ????

Câu 5: Nhận xét:

- - Điểm a k2 Đ 136: **có tổ chức?** Căn cứ NQ 01 năm 89

- Điểm c k2 Đ 136: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS

- Điểm đ K2 Đ 140: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS.

- **Điểm g K1 Điều 48: phạm tội nhiều lần?** Là phạm cùng 1 tội, nhiều lần nhưng chưa bị xét xử lần nào>>> Bảo ko thuộc trường hợp này.

- **Điểm h K1 Điều 48: phạm tội với trẻ em?** Tình tiết này chỉ áp dụng đối với tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân thân, nhân phẩm, danh dự>>> ko áp dụng.